

Speed Review — D11: I Reati Informatici

Il quiz colpisce su: 615-ter (mera condotta), 615-quater vs quinquies, famiglia 635, frode 640-ter (vittima = sistema), documento.

1. Quadro

- Norme: **L. 547/1993** (prima legge), **Conv. Budapest 2001**, **L. 48/2008** (ratifica).
- **Eventualmente informatici** (esistono anche senza informatica, es. truffa, art. 392) vs **Necessariamente informatici** (615-ter ss.).

2. Reati contro domicilio/riservatezza informatica

Art.	Nome	Condotta	Keyword
392	Violenza sulle cose	Altera/cancella programma, turba funzionamento	Eventualmente informatico
615-ter	Accesso abusivo	Si introduce o si mantiene in sistema protetto	Mera condotta , domicilio informatico
615-quater	Detenzione mezzi di accesso	Detiene/diffonde codici, password (“grimaldelli”)	Fine di profitto o danno
615-quinquies	Detenzione strumenti di danneggiamento	Detiene/diffonde apparecchi/programmi per danneggiare	Malware, scopo danno

- **615-ter**: reato di **mera condotta** — si perfeziona con la **violazione del domicilio informatico**, senza danno né finalità. **Abusività in senso oggettivo** (conta *come* entri, non *perché*).
- **615-quater vs 615-quinquies**: lo **scopo dello strumento** — accedere (grimaldello) vs danneggiare (malware/DDoS).

3. Reati contro comunicazioni

Art.	Nome	Note
616	Corrispondenza	“Corrispondenza” include informatica/telematica. Punibile a querela se ne deriva documento
617-quater	Intercettazione	Intercetta/impedisce/interrompe comunicazioni — o le rivela
617-quinquies	Apparecchi per intercettare	Detiene/diffonde strumenti per intercettare
617-sexies	Falsificazione comunicazioni	Forma falsamente/altera/sopprime contenuto
621	Documenti segreti	Rivela contenuto segreto — documento = condizione di punibilità

4. Danneggiamento informatico (famiglia 635)

Due assi: **cosa** (dati/programmi vs sistemi) × **chi** (privato vs Stato/pubblica utilità).

Art.	Oggetto del danno	Soggetto passivo	Pena base
635-bis	Dati, programmi	Privato	6 mesi – 3 anni
635-ter	Dati, programmi	Stato / pubblica utilità	1 – 4 anni
635-quater	Sistemi	Privato	1 – 5 anni
635-quinquies	Sistemi	Pubblica utilità	1 – 4 (3–8 se inservibile)

635-bis/ter = **contenuti** (dati); 635-quater/quinquies = **contenitori** (sistemi). Ransomware che cripta file = 635-bis; DDoS che abbatte un server = 635-quater.

5. Frode informatica — Art. 640-ter

- Chi, **alterando** il funzionamento di un sistema o **intervenendo** senza diritto sui dati, procura **ingiusto profitto con altrui danno**.

Truffa (640)	Frode informatica (640-ter)
Vittima persona (indotta in errore) dell'azione	il sistema informatico (manipolato)
Meccanismi/raggiri	alterazione sistema / intervento sui dati
Consensuato	non necessario

- Aggravanti: trasferimento di denaro/valuta virtuale (1-5 anni); **furto d'identità digitale** (2-6 anni).
- Concorso**: 615-ter (accesso) + 640-ter (frode) **concorrono** — beni giuridici diversi (Cass. 30/09/2008).

Trappole MC

- 615-ter** = **mera condotta**: si perfeziona con l'accesso, **senza** bisogno di danno o finalità. Abusività **oggettiva**.
- 615-quater** (mezzi per **accedere**) vs **615-quinquies** (strumenti per **danneggiare**) — distingui per lo **scopo dello strumento**.
- Frode informatica: la vittima dell'azione è il **sistema**, non la persona. Nella truffa è la persona. Il quiz inverte.
- Famiglia 635: **dati/programmi** (bis/ter) vs **sistemi** (quater/quinquies); **privato** (bis/quater) vs **pubblico** (ter/quinquies).
- Nocumento** (non “danno”) è il termine esatto in 616/621; è **condizione di punibilità**.
- 615-ter e 640-ter possono **concorrere** (non si assorbono).
- Art. 392 = unico **eventualmente** informatico del modulo.

Da aggiungere dopo le simulazioni: